ومثل وأقلّ لأبعد ولو اشترى بأقلّ لأجله ثم رَضِيَ بالتعجيل فقولان كتمكين بائع مُتلِف ما قيمته اقلّ من الزيادة عند الأجل وان اسلم فرسا في عشرة اثواب ثم استردّ مثله مع خمسة مُنع مطلقا كما لو استردّه الا أن تبقى الخمسة لأجلها لأنّ المعجّل لما في الذمّة او المؤخّر مسلّف وان باع حمارا بعشرة لأجل ثم استردّه ودينارا نقدًا او مؤجّلا مُنع مطلقا الا في جنس الثمن للأجل وإن زيد غير عيْن وبيع بنقد لم يُقبض جاز ان عُجّل المزيد وصحّ أوّل من بيوع الآجال فقط الا أن يفوت الثاني فيُفسخان وهل مطلقا او ان كانت القيمة اقلّ خلاف ،

**فصل** جاز لمطلوب منه سلعةٌ أن يشتريها ليبيعها بمال ولو بمؤجّل بعضه وكُرِه خُذْ بمائة ما بثمانين او اشترِها ويومئ لتربيحه ولم يُفسخ بخلاف اشترِها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل ولزمت الآمر ان قال لي وفي الفسخ ان لم يقُلْ لي الا ان تفوت فالقيمة او إمضائها ولزومه الاثني عشر قولان وبخلاف اشترِها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا ان نقد المأمور بشرط وله الأقلّ من جعل مثله او الدرهمين فيهما والأظهرُ والأصحّ لا جُعلَ له وجاز بغيره كنقْد الآمر وان لم يقُلْ لي ففي الجواز والكراهةِ قولان وبخلاف اشترِها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمّى ولا تُعجّل العشرة وان عُجّلت أُخذت وله جُعلُ مثله وان لم يقُلْ لي فهل لا يُردّ البيع اذا فات وليس على الآمر الا العشرة او يُفسخ الثاني مطلقا الا أن يفوت فالقيمة قولان ،

**فصل** انّما الخيارُ بشرط كشهر في دار ولا يسكن وكجُمعة في رقيق واستخدمه وكثلاثة في دابّة وكيومٍ لركوبها ولا بأس بشرط